Fundamentos del Proyecto de Ley para la Implementación Integral del Convenio 190 de la OIT y su Recomendación 206 en la República Argentina

Honorable Congreso de la Nación:

I. Introducción

El presente proyecto de ley tiene por objeto garantizar la implementación efectiva del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su Recomendación 206, sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Estas normativas internacionales, ratificadas por la República Argentina mediante la Ley N.º 27.580, establecen un marco jurídico claro para prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia y acoso laboral, incluidos aquellos basados en razones de género.

Pese a los avances legislativos en materia de igualdad de género y derechos laborales, persisten desafíos estructurales y culturales que perpetúan conductas de violencia y acoso en el ámbito laboral. Este proyecto busca consolidar las obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino y avanzar hacia un marco normativo y operativo que promueva ambientes laborales dignos, seguros y libres de violencia.

II. Contexto normativo e internacional

El Convenio 190 y la Recomendación 206 reconocen que la violencia y el acoso en el ámbito laboral constituyen una violación a los derechos humanos, un obstáculo para el ejercicio pleno del trabajo digno y un ataque a la igualdad de género. Estos instrumentos internacionales instan a los Estados Parte a adoptar medidas legislativas y de política pública que:

1. Prevengan la violencia y el acoso en el trabajo.

2. Protejan a las víctimas, garantizando su acceso a la justicia.

3. Promuevan mecanismos de reparación efectiva y sanción para los responsables.

La Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y la legislación vigente, como la Ley N.º 26.485 de Protección Integral contra la Violencia hacia las Mujeres, establecen un piso mínimo de garantías que este proyecto busca complementar y fortalecer.

III. Justificación de la propuesta

1. Impacto de la violencia y el acoso en el ámbito laboral

El contexto nacional evidencia que la violencia laboral afecta desproporcionadamente a mujeres y colectivos en situación de vulnerabilidad. Según informes de organismos especializados, las denuncias por acoso sexual, violencia psicológica y discriminación laboral han aumentado en los últimos años,

generando impactos negativos en la salud física, psicológica y económica de las personas trabajadoras.

La ausencia de mecanismos uniformes y protocolos específicos para abordar estos conflictos perpetúa la impunidad y limita el acceso a un ambiente laboral seguro.

2. Obligación del Estado argentino
La ratificación del Convenio 190 implica una obligación de carácter vinculante para el Estado argentino de incorporar su contenido en el derecho interno. Este proyecto de ley establece los principios rectores, derechos y deberes necesarios para cumplir con dichas obligaciones.

3. Aproximación integral y transversal
Este proyecto parte de una visión integral, promoviendo la interacción entre las distintas áreas del Estado, los sectores empleadores y las organizaciones de trabajadores para diseñar políticas públicas coordinadas. Asimismo, aborda de manera transversal las desigualdades de género y las múltiples formas de discriminación que agravan la violencia y el acoso.

IV. Objetivos del proyecto
El presente proyecto tiene como finalidad:

Establecer normas específicas para prevenir y sancionar la violencia y el acoso en el trabajo.

Promover la formación obligatoria y continua en todos los sectores laborales sobre violencia de género y derechos laborales.

Crear un sistema de protección integral para víctimas, garantizando acceso a la justicia, asistencia psicológica, legal y social.

Desarrollar mecanismos de monitoreo y evaluación, a través de un Observatorio Nacional de Violencia y Acoso Laboral.

V. Principios rectores
Este proyecto se basa en los siguientes principios:

1. Prevención: Promoción de entornos laborales saludables y seguros.

2. Prohibición absoluta: Rechazo categórico de toda forma de violencia y acoso en el trabajo.

3. Protección y reparación: Garantía de derechos para las víctimas, con énfasis en la igualdad de género.

4. Participación: Inclusión activa de los actores sociales en la formulación e implementación de políticas.

VI. Conclusión

El proyecto de ley busca materializar los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de derechos laborales y humanos, fortaleciendo la protección de las personas trabajadoras frente a la violencia y el acoso. La implementación efectiva del Convenio 190 y la Recomendación 206 representa no solo una obligación jurídica, sino un imperativo ético y social para construir una sociedad más equitativa y justa.

Aborda de manera integral la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluyendo definiciones amplias que abarcan diversas formas de violencia, tanto física como psicológica, y reconoce específicamente la violencia de género en el ámbito laboral.

Enfatiza la participación activa de los trabajadores y sus representantes en la elaboración, implementación y seguimiento de políticas y protocolos contra la violencia y el acoso laboral, asegurando un enfoque participativo y consensuado.

Propone medidas específicas para proteger a las víctimas frente al despido y otras represalias, incluyendo la prohibición de represalias directas o indirectas, la protección frente al despido sin causa justificada y la inversión de la carga de la prueba en casos de represalias.

Establece un marco detallado de reparación integral para las víctimas, incluyendo asistencia psicológica, médica y legal, así como indemnizaciones por daños materiales y morales, y garantías de estabilidad laboral.

Establece la obligatoriedad de la capacitación periódica para la prevención de la violencia y el acoso, tanto en el sector público como en el privado, e incluye la incorporación de estos temas en los planes de estudio de nivel secundario y terciario.

El presente proyecto de ley propone un enfoque integral y detallado, alineado con los estándares internacionales establecidos por el Convenio 190 de la OIT, abarcando una gama amplia de situaciones y proporcionando mecanismos específicos de protección, participación y reparación para las víctimas.

Por todo lo expuesto, solicito a las y los legisladores el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de Ley:

Ley de Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo

TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
La presente ley tiene por objeto prevenir, sancionar y erradicar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, en todas sus formas, conforme lo establecido en el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y su Recomendación 206.

Artículo 2. Objetivos.
Los objetivos de la presente ley son:

a) asegurar el bienestar de las personas trabajadoras, resguardando su integridad física y psíquica;

b) prevenir toda forma de violencia y acoso, sean estos físicos y/o psicológicos, que puedan afectar a la persona que trabaja;

c) generar ambientes de trabajo respetuosos, seguros y saludables;

d) ofrecer a las víctimas el acompañamiento necesario;

e) establecer sanciones y medidas preventivas que contribuyan a erradicar los casos de violencia o acoso acontecidos;

f) capacitar sobre la violencia y el acoso laboral, y con perspectiva de género, a las personas vinculadas al mundo del trabajo; y

g) fortalecer el diálogo tripartito entre víctimas, Estado y sociedad civil para adoptar medidas que contribuyan a estos fines.

Artículo 3. Sujetos.
Las disposiciones de esta ley son aplicables a todos los sectores de actividad económica, público y privado, y a todas las modalidades de empleo, incluyendo:

1. Trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia, cualquiera sea su situación contractual.

2. Personas en formación, voluntarias, pasantes y aprendices.

3. Contratistas y subcontratistas.

4. Trabajadores y trabajadoras independientes y en plataformas digitales.

5. Personas que estén en búsqueda de empleo y las postulantes a un empleo.

6. Personas despedidas.

7. Toda persona que realice actividades vinculadas directa o indirectamente con el ámbito laboral.

Artículo 4. Ámbito de aplicación.
El ámbito de aplicación se establece en los sectores públicos y privados de la economía formal e informal, en zonas tanto urbanas como rurales, y recae sobre las violencias y el acoso en el mundo del trabajo que ocurren con motivo y/o durante el desarrollo del mismo.

En el sector público es de aplicación en el ámbito de toda la administración pública central y descentralizada, sus entidades autárquicas, empresas o sociedades del Estado, sociedades de economía mixta o con participación estatal mayoritaria, en el ámbito municipal y comunal central y organismos descentralizados, entes autárquicos, y comprende también al Poder Judicial y al Poder Legislativo, así como a toda otra entidad u organismo del Estado Nacional, Provincial, Municipal y Comunal independientemente de su naturaleza jurídica, denominación, ley especial que pueda regularlo o lugar donde preste sus servicios.

En relación con el trabajo o como resultado del mismo:

a) en el lugar de trabajo en espacios públicos y privados;

b) en los lugares donde se remunera a la persona trabajadora, donde toma su descanso y se alimenta, en las instalaciones sanitarias, de aseo y en los vestuarios;

c) en los desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación relacionados con el trabajo;

d) en el marco de las comunicaciones que estén relacionadas con el trabajo, incluidas las realizadas por medio de tecnologías de la información y de la comunicación;

e) en el alojamiento proporcionado por la parte empleadora;

f) en los trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo; y

g) en cualquier otro lugar vinculado al mundo del trabajo que encuentre a las personas mencionadas en el artículo precedente.

Artículo 5. Definiciones.
A los fines de esta ley, se entiende por:

1. Espacio laboral: comprende el trayecto al trabajo, el lugar de trabajo o aquel lugar en el que se encuentren los sujetos comprendidos por la presente ley con motivo o como resultado del mismo;

2. Violencia y acoso en el trabajo: Un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o amenazas de tales conductas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan como objetivo, sean susceptibles de causar o que causen un daño físico, psicológico, sexual o económico.

3. Violencia de género en el trabajo: Aquella violencia y acoso dirigida contra una persona por motivos de género o que afecta de manera desproporcionada a personas de un determinado género, e incluye el acoso sexual.

4. Discriminación por motivos de género: Aquella discriminación que obstaculiza a una persona su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, por motivos de género, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, apariencia física, entre otros.

Artículo 6. Autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación es la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o el organismo que en un futuro lo reemplace.

Artículo 7. Funciones de la autoridad de aplicación.
Son funciones de la autoridad de aplicación:

a) garantizar y asegurar el respeto, la promoción y el disfrute del derecho de las personas a un mundo del trabajo libre de violencias y acoso;

b) adoptar un enfoque inclusivo, integrado y que tenga en cuenta las consideraciones de género para prevenir y erradicar las violencias y el acoso en el mundo del trabajo;

c) establecer mecanismos de control de la aplicación y de seguimiento de la presente;

d) velar porque las víctimas tengan acceso a vías de recurso y reparación y medidas de apoyo;

e) desarrollar herramientas, orientaciones y actividades de educación y de formación, y actividades de sensibilización, en forma accesible;

f) garantizar que existan medios de inspección e investigación efectivos de los casos de violencias y acoso;

g) implementar políticas que garanticen el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el empleo y la ocupación, incluyendo a las personas trabajadoras y otras personas pertenecientes a uno o a varios grupos vulnerables, o a grupos en

situación de vulnerabilidad que estén afectados de manera desproporcionada por las violencias y el acoso en el mundo del trabajo;

h) solicitar a los organismos, empresas y personas empleadoras la creación de documentos detallando los riesgos laborales a los que se encuentra expuesto cada establecimiento;

i) dar a conocer los derechos y obligaciones de las personas trabajadoras y empleadoras en materia de prevención de las violencias y el acoso en el mundo del trabajo;

j) diseñar propuestas de políticas de difusión y prevención de violencia laboral, planificar capacitaciones, realizar estadísticas y un seguimiento de la temática relativa a violencia laboral a fin de proponer a futuro nuevas medidas de prevención y perfeccionar las existentes; y

k) implementar campañas de sensibilización, difusión y capacitación sobre la temática, sensible a un enfoque de género y diversidad sexual.

Artículo 8. Detección.
La autoridad de aplicación debe procurar identificar tempranamente las violencias laborales para un mejor abordaje y con la finalidad de evitar daños en las personas trabajadoras y consecuencias negativas en el ámbito laboral.

Artículo 9. Campañas.
La autoridad de aplicación, con intervención de otras áreas del ámbito nacional que correspondan y en coordinación con la Defensoría del Pueblo, entidades gremiales, empresariales y organizaciones de la sociedad civil, debe llevar adelante el diseño e implementación de campañas de sensibilización y capacitación dirigidas a personas trabajadoras y personas empleadoras, orientadas a visibilizar la problemática de las violencias y acoso en el mundo del trabajo.

Artículo 10. Inspección.
Un cuerpo de inspectores e inspectoras de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, debe verificar que el ambiente de trabajo se encuentre libre de conductas que impliquen violencias o acoso laboral. La reglamentación de la presente debe fijar las reglas de intervención, composición y facultades de dicho cuerpo conforme los principios establecidos.

Artículo 11. Capacitación en particular.
Las personas inspectoras de trabajo y los agentes de otras autoridades competentes, según proceda, deben recibir formación específica sobre violencias laborales y de género para poder detectar y tratar las violencias y el acoso en el mundo del trabajo, incluidos los peligros y riesgos psicosociales, la violencia y el acoso por razón de género y la discriminación ejercida contra determinados grupos de personas trabajadoras.

Artículo 12. Acta.
La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social debe incorporar en sus actas de procedimiento la aplicación de sanciones por el incumplimiento de las disposiciones presentes.

Artículo 13. Comités de Salud y Seguridad en el Trabajo.
La autoridad de aplicación debe trabajar la temática de violencias y acoso en los Comités de Salud y Seguridad.
Debe ser prioridad de los delegados y delegadas su prevención y erradicación en sus ámbitos de representación.

TÍTULO II: PRINCIPIOS Y DERECHOS

Artículo 14. **Principios rectores.**
Esta ley se fundamenta en los siguientes principios:

1. Prohibición de la violencia y el acoso en el trabajo.

2. Igualdad y no discriminación.

3. Protección y reparación integral de las víctimas.

4. Participación activa de los sectores empleador y trabajador.

Artículo 15. **Derecho a un trabajo libre de violencia y acoso.**
Toda persona tiene derecho a un ambiente de trabajo seguro, saludable y libre de violencia y acoso, incluyendo la violencia de género.

TÍTULO III: OBLIGACIONES DEL ESTADO Y LOS EMPLEADORES

Capítulo I: OBLIGACIONES

Artículo 16. Obligaciones del Estado.
El Estado Nacional deberá:

1. Incorporar medidas específicas en las políticas públicas para la prevención de la violencia y el acoso en el trabajo.

2. Garantizar la formación obligatoria en derechos laborales y prevención de la violencia en todos los niveles del sector público.

3. Crear un Observatorio Nacional de Violencia y Acoso Laboral para monitorear y evaluar la implementación de esta ley.

4. Proveer acceso a servicios integrales de asistencia para las víctimas, incluyendo apoyo legal, psicológico y social.

Artículo 17. Obligaciones de los empleadores.
Los empleadores deberán:

1. Mantener el ambiente de trabajo libre de violencias y acoso laboral.

2. Adoptar políticas internas, o códigos de conducta y buenas prácticas que prohíban explícitamente la violencia y el acoso en el lugar de trabajo.

3. Dialogar con las personas trabajadoras y con los organismos oficiales, para prevenir, desalentar, evitar, investigar y sancionar las conductas que afecten el ambiente sano de trabajo.

4. Identificar los peligros y evaluar los riesgos de violencias y acoso a los que se encuentran expuestos y adoptar medidas para prevenirlos y controlarlos.

5. Considerar, en la gestión de la salud y seguridad en el trabajo, las violencias, el acoso y los riesgos psicosociales asociados.

6. Implementar mecanismos de denuncia confidenciales y accesibles.

7. Propender a establecer canales de comunicación abierta, que incluyan ámbitos reservados de escucha y rediseños de puestos de trabajo.

8. Adoptar todas las medidas necesarias, de forma inmediata y proporcional ante cualquier denuncia y asegurando la protección de la víctima, para evitar o terminar con situaciones de acoso o violencias laborales.

9. Garantizar la capacitación periódica para la prevención de la violencia y el acoso, brindando información acerca de los peligros y riesgos de violencias y acoso identificados, sobre las medidas de prevención y protección correspondientes, inclusive sobre los derechos y responsabilidades de las personas trabajadoras y otras involucradas.

10. Actuar dentro del marco de la buena fe, fundamentalmente durante la tramitación de denuncias, con la persona denunciante, víctimas, testigos e informantes.

11. Fomentar, si procede, mecanismos de solución de conflictos para evitar que los hechos de violencia y acoso en el trabajo se agudicen y afecten la organización laboral saludable.

Artículo 18. Políticas de prevención integral.

1. Los empleadores, en conjunto con los trabajadores y sus representantes, deberán implementar políticas de prevención integral contra la violencia y el acoso laboral, las cuales incluirán:

a) Diagnósticos periódicos sobre riesgos psicosociales en el ámbito laboral.

b) Diseño e implementación de campañas de sensibilización orientadas a promover ambientes laborales libres de violencia y discriminación.

c) Formación obligatoria para empleadores, mandos medios y trabajadores en prevención de violencia y acoso, con enfoque de género y derechos humanos.

d) La incorporación de protocolos específicos para la identificación temprana de conductas que puedan derivar en violencia o acoso laboral.

2. Las políticas deberán ser evaluadas y actualizadas al menos cada dos años, garantizando la participación de los trabajadores en dicho proceso.

Capítulo II: MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y SANCIÓN

Artículo 19. Protocolos obligatorios.
Toda organización pública o privada deberá implementar un protocolo específico para la prevención y tratamiento de casos de violencia y acoso, cuyo procedimiento deberá respetar los derechos de las víctimas, incluyendo:

1. Derecho a ser oída y ofrecer prueba.

2. Derecho a recibir un trato digno.

3. Derecho a ser notificada de todo acto del procedimiento o resolución que pudiere afectarle.

4. Derecho a no sufrir revictimización o represalias a raíz de su denuncia.

5. Derecho a la reparación de los daños y perjuicios.

Artículo 20. Obligación de implementar un protocolo contra la violencia y el acoso.
1. Cada rubro, empresa, organismo o lugar de trabajo, sea del ámbito público o privado, deberá implementar un protocolo específico para la prevención, atención y sanción de la violencia y el acoso laboral.

2. Este protocolo deberá ser elaborado de manera participativa, garantizando la consulta y el consenso con los trabajadores y trabajadoras, sus representantes gremiales, o las organizaciones sindicales correspondientes.

3. Los protocolos deberán contemplar, como mínimo:

a) Definiciones claras de violencia y acoso en el trabajo.

b) Procedimientos confidenciales y efectivos para la recepción, investigación y resolución de denuncias.

c) Medidas de protección para las víctimas, incluyendo la prohibición de represalias.

d) Sanciones proporcionales y medidas preventivas para los responsables.

e) Acciones de prevención, formación y sensibilización.

Artículo 21. Participación de los trabajadores en la redacción del protocolo.
1. La redacción y revisión del protocolo deberá realizarse mediante un proceso participativo, asegurando la representación equitativa de empleadores y trabajadores.

2. Las instancias de participación deberán incluir:
a) Reuniones conjuntas entre empleadores y representantes de los trabajadores o delegados sindicales.

b) La incorporación de las perspectivas de género y derechos humanos.

c) La posibilidad de sugerencias y objeciones por parte de los trabajadores y trabajadoras.

3. En los casos en que no existan representantes gremiales en un lugar de trabajo, los empleadores deberán garantizar mecanismos adecuados para la consulta directa con el personal.

Artículo 22. Registro y homologación de protocolos.
1. Una vez elaborado, el protocolo deberá ser presentado para su homologación ante la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social o la autoridad administrativa competente en materia laboral que en el futuro la reemplace, la cual verificará su adecuación a los principios y derechos establecidos en la presente ley.

2. Los empleadores estarán obligados a mantener el protocolo actualizado, revisándolo al menos cada dos años, con el mismo proceso participativo establecido en el artículo anterior.

Artículo 23. Sanciones por incumplimiento.
El incumplimiento de la obligación de implementar un protocolo conforme a las disposiciones de esta ley será considerado una infracción laboral grave y podrá ser sancionado con:

1. Multas administrativas proporcionales al tamaño y facturación de la empresa u organismo.

2. Clausura temporal de actividades, en casos de reincidencia.

3. Exclusión de beneficios fiscales o incentivos económicos otorgados por el Estado.

TÍTULO IV: PREVENCION DE DAÑOS

Capítulo I: DERECHOS Y GARANTÍAS

Artículo 24. Prohibición de represalias.
Queda prohibida toda forma de represalia directa o indirecta contra las personas trabajadoras que denuncien hechos de violencia y acoso laboral, o que participen como testigos, informantes o colaboradoras en procedimientos relacionados con dichos hechos.

Se consideran represalias las siguientes acciones, entre otras:

1. El despido sin causa o con causa falsa.

2. La reducción de tareas, horas laborales o salario.

3. La reasignación a puestos de menor jerarquía o condiciones laborales perjudiciales.

4. Cualquier conducta que implique discriminación, intimidación o perjuicio contra la persona denunciante, testigo o colaboradora.

Artículo 25. Garantía de estabilidad laboral.
Se garantizará la estabilidad laboral de las víctimas de violencia y acoso laboral, tanto durante como después del proceso de denuncia e investigación. Además, las víctimas tendrán derecho a:

1. La reasignación de funciones o áreas de trabajo, cuando sea necesario para preservar su integridad física y psicológica, sin que ello implique pérdida de jerarquía, salario ni condiciones laborales.

2. Licencias especiales pagas para facilitar su acceso a tratamientos médicos, psicológicos o legales derivados de los hechos denunciados.

Artículo 26. Protección frente al despido.
1. Durante el proceso de investigación de una denuncia de violencia y acoso laboral, la persona denunciante no podrá ser despedida ni sancionada disciplinariamente, salvo que medie autorización expresa del organismo administrativo o judicial competente.

2. En caso de que la persona denunciante sea despedida sin justa causa, o bajo causas que puedan considerarse retaliatorias, tendrá derecho a una doble

indemnización, además de las reparaciones que correspondan por daños y perjuicios.

3. El empleador deberá demostrar que las medidas adoptadas no están vinculadas con la denuncia realizada, invirtiendo la carga de la prueba en estos casos.

Capítulo II: MEDIDAS PREVENTIVAS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Artículo 27. Identificación temprana de riesgos.

1. Los empleadores, en coordinación con los trabajadores y sus representantes, deberán establecer mecanismos para la identificación temprana de situaciones de violencia o acoso laboral que puedan afectar a las víctimas.

2. Estos mecanismos incluirán:
a) Encuestas anónimas periódicas para detectar riesgos psicosociales.

b) Canales de comunicación confidenciales para la recepción de quejas o alertas tempranas.

c) Supervisión del clima laboral mediante auditorías internas o externas.

Artículo 28. Medidas de protección inmediatas.

1. Cuando se reciba una denuncia o se identifique una situación de violencia o acoso laboral, el empleador deberá adoptar de manera inmediata medidas preventivas para garantizar la seguridad y el bienestar de la víctima, tales como:

a) Separación física entre la víctima y el presunto agresor, mediante reasignación temporal de tareas o áreas de trabajo, respetando la dignidad y derechos de ambas partes.

b) Otorgamiento de licencias laborales justificadas y pagas para la víctima, si lo solicita, a fin de permitir su recuperación emocional y psicológica.

c) Implementación de medidas de vigilancia y protección en el lugar de trabajo, cuando exista riesgo de daño físico o emocional.

2. Estas medidas no podrán implicar perjuicio alguno para la víctima en términos de salario, condiciones laborales o desarrollo profesional.

Artículo 29. Acceso a servicios de apoyo integral.

1. Las víctimas de violencia y acoso laboral tendrán derecho a acceder a servicios de apoyo integral, incluyendo:

a) Asistencia psicológica gratuita, brindada por profesionales especializados.

b) Orientación legal para acompañar a las víctimas durante los procesos administrativos o judiciales.

c) Acompañamiento por equipos interdisciplinarios que incluyan profesionales en derechos humanos y género.

2. Estos servicios deberán ser provistos por el empleador en coordinación con la autoridad administrativa competente, o directamente por el Estado en caso de que el empleador carezca de recursos suficientes.

Artículo 30. Medidas preventivas colectivas.
1. Los empleadores deberán implementar acciones colectivas de prevención para proteger a las potenciales víctimas, tales como:

a) Campañas de sensibilización en materia de violencia y acoso laboral.

b) Talleres de formación en resolución pacífica de conflictos y fortalecimiento del respeto en el lugar de trabajo.

c) Protocolos de actuación rápida ante denuncias, con plazos máximos para su resolución.

2. Estas medidas deberán ser diseñadas con perspectiva de género, derechos humanos y no discriminación, garantizando que se adapten a las necesidades específicas de cada sector laboral.

Artículo 31. Supervisión y cumplimiento.
1. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social supervisará la implementación de las medidas preventivas para la protección de las víctimas, sancionando el incumplimiento con multas, clausuras temporales o exclusión de beneficios estatales.

2. Las víctimas podrán denunciar la falta de implementación de medidas preventivas ante la autoridad competente, la cual deberá actuar de manera inmediata para remediar la situación.

Capítulo III: SANCIONES Y REEDUCACIÓN DE LOS AGRESORES

Artículo 32. Sanciones.
Las personas responsables de actos de violencia y acoso laboral estarán sujetas a sanciones administrativas, civiles y penales, conforme la legislación vigente. Los empleadores que incumplan las obligaciones previstas en esta ley podrán ser sancionados con multas, clausuras temporales, o suspensión de beneficios fiscales, según corresponda.

Artículo 33. Reeducación de los agresores.

1. En los casos en que se determine la responsabilidad de una persona trabajadora por actos de violencia o acoso laboral, y además de las sanciones administrativas o disciplinarias correspondientes, se implementarán programas de reeducación obligatoria.

2. Los programas de reeducación tendrán como objetivos:

a) Promover la reflexión crítica sobre las conductas violentas y su impacto en las víctimas y en el entorno laboral.

b) Fomentar valores de respeto, equidad y convivencia pacífica en el lugar de trabajo.

c) Prevenir la reincidencia de conductas de violencia o acoso.

3. Los programas serán diseñados por especialistas en salud mental, derechos humanos y género, y su implementación será supervisada por la autoridad administrativa competente.

4. El empleador estará obligado a colaborar con las autoridades competentes para garantizar que el agresor participe en el programa, sin perjuicio de las medidas sancionatorias.

Artículo 34. Registro de agresores reincidentes.

1. La autoridad administrativa laboral llevará un registro confidencial de personas trabajadoras sancionadas por violencia o acoso laboral.

2. En caso de reincidencia, se aplicarán sanciones agravadas, incluyendo la posible inhabilitación temporal o permanente para ocupar cargos de dirección o liderazgo en el ámbito laboral.

3. Los datos del registro serán utilizados exclusivamente para garantizar el cumplimiento de esta ley y podrán ser consultados por empleadores bajo estrictos criterios de confidencialidad y proporcionalidad.

Artículo 35. Articulación con el sistema de justicia.

1. Cuando la conducta del agresor constituya un delito tipificado en el Código Penal, el empleador o la autoridad administrativa deberá denunciarlo de inmediato ante la justicia competente, sin perjuicio de las acciones preventivas y disciplinarias que correspondan en el ámbito laboral.

2. Las medidas de reeducación establecidas en esta ley podrán ser integradas como parte de las sanciones o medidas alternativas dispuestas por el sistema judicial, en aquellos casos en que sea procedente.

Artículo 36. Financiamiento de programas preventivos y de reeducación.

1. El Estado garantizará los recursos necesarios para el diseño, implementación y supervisión de las medidas preventivas y los programas de reeducación de agresores.

2. Las grandes empresas deberán destinar un porcentaje de su presupuesto anual de capacitación al cumplimiento de las políticas preventivas establecidas en esta ley, bajo supervisión de la autoridad competente.

TÍTULO V: MEDIDAS DE REPARACIÓN

Artículo 37. Reparación integral.

1. Las víctimas de violencia y acoso en el ámbito laboral tendrán derecho a una reparación integral que abarque medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición, conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

2. La reparación integral será proporcionada independientemente de las acciones judiciales que la víctima decida emprender.

3. Las víctimas de violencia y acoso en el trabajo tendrán derecho a medidas de reparación integral, incluyendo:

a) Asistencia psicológica, médica y legal.

b) Restitución en su puesto de trabajo, cuando sea aplicable.

c) Indemnización por daños materiales y morales sufridos.

Artículo 38. Restitución de derechos.

1. La restitución buscará restablecer a las víctimas en la situación laboral y personal en la que se encontraban antes de la violencia o el acoso, incluyendo:

a) Reincorporación al puesto de trabajo en condiciones seguras y respetuosas, si así lo desea la víctima.

b) Reconocimiento y restitución de derechos laborales vulnerados, como ascensos, bonificaciones o períodos de servicio.

c) Eliminación de cualquier antecedente o sanción injustificada que pudiera haber sido registrada como consecuencia de la denuncia.

Artículo 39. Compensación económica.
1. Las víctimas tendrán derecho a recibir una compensación económica justa que cubra:
a) Daños materiales, incluyendo pérdida de ingresos, costos médicos, gastos legales y otros relacionados.

b) Daños inmateriales, como sufrimiento emocional, daño a la reputación y afectaciones al desarrollo profesional.

2. La compensación será determinada de acuerdo con la gravedad del daño, el impacto en la víctima y el tiempo transcurrido sin reparación.

Artículo 40. Rehabilitación.
1. Las víctimas tendrán acceso a servicios gratuitos de rehabilitación, que incluirán:
a) Asistencia psicológica o psiquiátrica especializada en trauma y estrés postraumático.

b) Atención médica integral para tratar cualquier afectación física derivada de la violencia o el acoso.

c) Programas de reintegración laboral, incluyendo capacitación, apoyo para cambio de empleo y asesoramiento profesional.

2. El empleador será responsable de cubrir los costos de la rehabilitación en los casos en que se determine su negligencia o responsabilidad en los hechos.

Artículo 41. Medidas de satisfacción.
1. Las medidas de satisfacción buscarán reparar el daño moral y restituir la dignidad de las víctimas, incluyendo:
a) Disculpas públicas o privadas por parte del agresor o del empleador, según corresponda.

b) Reconocimiento público de la gravedad de los hechos, cuando así lo solicite la víctima.

c) Publicación de los resultados de investigaciones internas, garantizando la confidencialidad de la víctima.

Artículo 42. Garantías de no repetición.
1. Se implementarán medidas para evitar que la víctima vuelva a enfrentar situaciones de violencia o acoso, tales como:
a) Capacitación obligatoria para el personal de la empresa, con énfasis en las áreas de mayor incidencia de violencia.

b) Revisión y actualización de las políticas internas para prevenir y sancionar el acoso laboral y la violencia de género.

c) Supervisión periódica por parte de la autoridad administrativa laboral para verificar el cumplimiento de estas medidas.

Artículo 43. Fondo Nacional de Reparación.
1. Se creará un Fondo Nacional de Reparación Integral para cubrir los costos asociados a las medidas de reparación en casos donde el empleador no pueda hacerse cargo o cuando la víctima no se encuentre en relación de dependencia.

2. El fondo será financiado mediante aportes del Estado, multas aplicadas a empleadores infractores y contribuciones de organismos internacionales.

Artículo 44. Procedimiento para la obtención de medidas reparadoras.
1. Las víctimas podrán solicitar medidas de reparación mediante un procedimiento administrativo ágil, confidencial y gratuito, ante la autoridad administrativa laboral competente.
2. La autoridad deberá resolver la solicitud en un plazo máximo de 30 días hábiles, priorizando la rapidez y efectividad en la respuesta.

Artículo 45. Seguimiento y evaluación de las medidas de reparación.
1. Las autoridades responsables deberán realizar un seguimiento continuo de las medidas de reparación otorgadas para garantizar su efectividad.

2. Las víctimas tendrán derecho a solicitar la revisión de las medidas si consideran que estas han sido insuficientes o inapropiadas para reparar el daño sufrido.

TÍTULO VI: DISPOSICIONES FINALES

Artículo 46. Reglamentación.
El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en un plazo de 180 días desde su promulgación.

Artículo 47. Incorporación en el sistema educativo.
Se incluirá en los planes de estudio de nivel secundario y terciario contenidos relacionados con la prevención de la violencia y el acoso laboral, con perspectiva de género y derechos humanos.

Artículo 48. Convenios.
La autoridad de aplicación puede celebrar convenios de colaboración con el Poder Judicial, universidades, organismos nacionales y con las organizaciones de empleadores y trabajadores, para garantizar el pleno cumplimiento de la presente.

Artículo 49. Adecuaciones presupuestarias.

Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones y adecuaciones presupuestarias pertinentes para dotar de operatividad inmediata a la presente.

Artículo 13. Vigencia.
La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial.

Artículo 14. Comuníquese al Poder Ejecutivo.